

Welche Erwartungen können mit den
Wahlen zum Europäischen Parlament
verbunden werden?

von Tilo Seydel

Die Einigung der Demokratien des westlichen Europa und ihr Zusammenschluß zur Europäischen Gemeinschaft muß als ein bedeutendes Ereignis und als eine große Leistung der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg angesehen werden.

Der Frieden in Freiheit sowie die Gewährleistung der Grund- und Menschenrechte und die gegenseitige Anerkennung der demokratischen Regierungen der Mitgliedstaaten sind bereits weitestgehend erreicht.

Das nun zu erstrebende Ziel ist die Schaffung eines einheitlichen, unbegrenzten Lebens- und Wirtschaftsraumes, in welchem jeder Bürger das Recht und die Freiheit hat, sich zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort aufzuhalten, dort zu arbeiten, sein Kapital anzulegen und seinen Geschäften nachzugehen.

Dieses Ziel ist gemeinhin unter dem Namen 'Binnenmarkt' bekannt und soll bis zum Ende des Jahres 1992 verwirklicht werden.

Bisher werden die Schritte zur europäischen Einigung in erster Linie durch die Regierungen der Einzelstaaten vollzogen, während die übernationalen Gewalten der EG eine unbedeutende, ja nur beratende Funktion besitzen.

Durch den fortwährend enger werdenden Zusammenschluß der EG-Mitglieder wird es jedoch notwendig werden, daß die Regierungen der Einzelstaaten einen immer größer werdenden Anteil ihrer Kompetenz an die übernationale Organisation der EG abtreten.

Die Kompetenzstreitigkeit führt zu der Frage, welche vermutlich über lange Sicht eine der zentralen Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau der EG sein wird:

Wie bewältigt das Europäische Parlament den Konflikt mit den Regierungen der Mitgliedsländer?

Diese Frage läßt sich gliedern in die Teilfragen

Welche Kompetenz besitzt das Europäische Parlament neben den anderen europäischen Einrichtungen zur Zeit?

Welche Kompetenz ist zur Erfüllung seiner Aufgabe notwendig?

Welche Kompetenz kann in absehbarer Zeit durchgestzt werden?

Welche Schritte sind zur Erweiterung der Kompetenz notwendig?

Wie können die Ansprüche der Regierungen der Mitgliedstaaten auf Autonomie und Mitbestimmung berücksichtigt werden?

In welcher Form ist die Mitbestimmung der EG-Bürger gewährleistet?

Eine genaue Untersuchung der durch diese Fragestellung definierten Probleme wird schließlich ergeben, welche Erwartungen mit den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament verbunden werden können.

Neben dem Europäischen Gerichtshof als Organ der rechtsprechenden Gewalt und dem (Minister-)Rat, der Europäischen Kommission, dem Ausschuß der Ständigen Vertreter, dem Wirtschafts- und Sozialausschuß sowie dem Europäischen Rat der Staatsoberhäupter der EG-Staaten als weiteren Organen der EG existiert bereits seit 1958 ein Europäisches Parlament.

Dieses hatte zu jener Zeit die Aufgabe, über die bereits erzielten und noch zu erzielenden Teilschritte auf dem Weg zur Einigung zu beraten (DTV-Atlas zur Weltgeschichte, Band 2, Seite 244f).

Damals wie heute steht jedem Mitgliedstaat eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten zur Verfügung.

Die Entscheidung über die Methode der Ermittlung repräsentativer Abgeordneter für das Parlament lag bei den Regierungen der Mitgliedstaaten.

In der Anfangszeit wurden diese durch eine indirekte Wahl aus den Parlamenten der Mitgliedsländer bestimmt.

Die direkte Wahl der Abgeordneten eines Landes, bei welchem auf Landesebene tätige Volksparteien auch den Wahlkampf auf Europaebene führen, ist somit als ein weiterer Fortschritt in der Fortentwicklung Europas anzusehen.

Die politische Praxis zeigt, daß noch ein Ungleichgewicht zwischen der Europäischen Exekutive in Brüssel und dem Europäischen Parlament in Straßburg besteht.

So läßt sich anhand eines bereits zur Alltäglichkeit gewordenen Beispiels europäischer Politik zeigen, daß die Entscheidung der EG zu gemeinsamem Handeln ohne Mitwirkung des Parlaments durch die EG-Organen Ministerrat und Kommission getroffen wird:

Im Handelsstreit mit den USA um das mit zu hohen Dosen an Hormonen belastete Fleisch oblag es der EG, auf die US-Strafzölle zu reagieren (Die Welt vom 6. Jan. '89).

Hierin wurde deutlich, daß die Brüsseler Kommission durch den Erlass der Zollverordnung (Strafzölle auf Wallnüsse und Trockenfrüchte aus den USA) nach dem Erhalt der Zustimmung der im Rat vertretenen Mitgliedsregierungen legislative Aufgaben übernimmt, die auf nationaler Ebene dem Parlament zustünden oder dessen Zustimmung bedürften.

Hierbei muß beachtet werden, daß die Verordnung auf Europa-Ebene einem Gesetz auf Landesebene entspricht, jedoch keiner 'hinreichenden parlamentarischen Kontrolle' unterliegt (Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Europarecht).

Im betrachteten Fall käme die Zollverordnung der EG einer Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes gleich.

Ein weiteres Beispiel für den Ablauf der EG-einheitlichen Klärung einer Frage des aktuellen Zeitgeschehens liefert die Auseinandersetzung um das EG-Wettbewerbsrecht:

Hier äußert sich die Mitwirkung des Europäischen Parlaments in konkreten Vorschlägen, die nach Erreichung eines 'Grundkonsenses' (so Wirtschaftsminister Bangemann) im Rat neben dem Verordnungsentwurf der EG-Kommission eine Diskussionsgrundlage bilden (Handelsblatt v. 8. 12. 1988).

Die Bedeutung der Stellungnahme des Parlaments liegt nicht zuletzt in ihrer Eigenschaft als repräsentatives Meinungsbild. Somit muß die Stimme des Parlaments bei der Auseinandersetzung der Mitgliedsregierungen mit dem Thema berücksichtigt werden. Gegebenenfalls gilt es, den nationalen gegen den europäischen Standpunkt zu verteidigen, wie im betrachteten Fall die abweichende Auffassung Bonnens über die Eingreißkriterien im Wettbewerbsrecht.

Die Beobachtung des politischen Tagesgeschehens, hier lediglich in knapper Form anhand zweier Beispiele zusammen-

5

gefaßt, zeigt, daß das Europäische Parlament keineswegs nur eine symbolische Funktion besitzt oder besitzen darf, zumal es längst am Beschluß des Haushalts mitwirkt und der Kommission mit einer 2/3-Mehrheit das Mißtrauen auszusprechen und diese damit zum Rücktritt zu zwingen vermag. Doch auch die Bedeutung des Parlaments als Symbol darf nicht vernachlässigt werden, da symbolische Werte für das große Ziel der europäischen Einigung unabdingbar sind. Andererseits muß festgestellt werden, daß die Kompetenz und das Gewicht des Parlaments für das Ziel der demokratisch-föderativen Einigung Europas nicht genügen. Diese Feststellung leitet über zur Erörterung der zweiten, eingangs genannten Frage zur Klärung des Gesamtzusammenhangs.

Ein geeintes Europa bedarf einer föderativen Verfassung. Zwei bereits existierende Verfassungen der geforderten Art, welche in den Grundgedanken übereinstimmen, sich jedoch den jeweiligen Erfordernissen entsprechend in ihrer Verwirklichung in charakteristischer Weise unterscheiden, die Verfassungen der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland, dürfen als Vorbilder dienen, da sie sich bereits über Jahrzehnte beziehungsweise Jahrhunderte bewährt haben.

Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß Europa wieder neue Erfordernisse stellt. Dies betrifft vor allem die Kompetenzverteilung zwischen europäischer und nationaler Ebene und die verhältnismäßig geringe Einheitlichkeit der Verfassungen der Einzelstaaten.

Das in diesem Zusammenhang wichtigste Merkmal der genannten Vorbildverfassungen ist die Aufteilung der Legislative in zwei Häuser. Diese Aufteilung ist zur gerechten Ermittlung einer repräsentativen Volksvertretung notwendig.

Nun kann die Zusammensetzung der Häuser durch die Wahl einer der Größe des jeweiligen Bundesstaates angemessenen Zahl von Abgeordneten (Europäisches Parlament), durch die Wahl einer für jeden Staat gleichen Zahl von Vertretern (Senat) oder aber durch eine bundeseinheitliche Direktwahl (Bundestag) bestimmt werden.

Die Wahl des zweiten Hauses kann indirekt durch die Mitgliedsregierungen des Bundes erfolgen (Bundesrat).

Im Europäischen Parlament wird durch die in den Einzelstaaten unabhängig voneinander erfolgende Wahl stärker der föderative Charakter im Gegensatz zum unitarischen Charakter deutlich, die EG ist also eher ein 'Staatenbund' als ein 'Bundesstaat'. Obwohl es als Idealziel angesehen werden mag, der EG einen bundesstaatlichen Charakter zu verleihen, wird der gegenwärtige Zustand voraussichtlich über lange Zeit erhalten bleiben, da eine für das gewünschte Ziel notwendige Wahlrechtsreform zur bundeseinheitlichen Wahl alleine wegen der Parteiorganisation, aber auch wegen der Souveränitätsansprüche der Mitglieds-Länder -hierzuhin unter einem anderen Gesichtspunkt- nicht möglich wäre.

Das Europäische Parlament ist also in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung kurz- und mittelfristig zu akzeptieren.

Ein größeres Problem stellt die Schaffung des zweiten Hauses dar, welches keinesfalls mehr Bedeutung besitzen darf als das erste Haus. Eine völlige Neugründung liegt auch hier vermutlich nicht im Rahmen des Durchführbaren. Es bleibt also die Möglichkeit, die Kompetenzverteilung zwischen bestehenden Organen schrittweise, jedoch letztlich grundlegend zu verändern.

Das heißt, der EG-Rat könnte dem Europäischen Parlament schrittweise gleichberechtigt zur Seite gestellt werden, wobei die gegenwärtige Zusammensetzung erhalten bleiben könnte, die Kompetenz jedoch erheblich verringert werden müßte.

Gleichzeitig wäre es notwendig, die Kompetenz der EG-Kommission den Aufgaben der Exekutive angemessen zu erweitern.

Eine mögliche Folge dieser Kompetenzerweiterung bestünde in der Aufwertung des Präsidentschaftsamtes der Kommission.

Die Zusammensetzung der Kommission wäre durch Parlament und Rat oder durch eine direkte Wahl des Präsidenten durch das Volk (Verfassung der USA) zu ermitteln.

Die hier vorgeschlagene Verfassung bestünde schließlich aus den drei unabhängigen, einander gegenseitig kontrollierenden Gewalten EG-Kommission mit einem repräsentativen Präsidentschaftsamt für die Exekutive, Parlament und Rat für die Legislative sowie dem Europäischen Gerichtshof für die Jurisdiktion.

Die dringende Notwendigkeit eines baldigen Beginns der Durchsetzung von Reformen in der vorgeschlagenen oder einer anderen Form, in jedem Falle aber mit einer Kompetenzerweiterung des Parlamentes, zeigt sich in der ständig zunehmenden Bedeutung der EG-einheitlichen Entscheidungen für die Mitglieder der Gemeinschaft.

Um dies zu verdeutlichen, sei als Abschluß dieser - keinesfalls vollständigen - Behandlung des Problemfeldes auf einen typischen, in der Tagespresse bekanntgewordenen Fall europäischer Rechtsprechung verwiesen:

Vor zwei Jahren trat die Bedeutung des europäischen Rechts in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes hervor, durch welches er Baden Württemberg zwang, einen Briten als Studienreferendar anzustellen. Die Arbeit eines Studienreferendars sei keine spezifisch hoheitliche Tätigkeit. (Die Welt v. 9. Januar 1989.) Dieses Beispiel muß den Aufruf zu mehr parlamentarischer Kontrolle der Gesetzgebung auf europäischer Ebene bekräftigen, denn ein derartiges Urteil wird kein Einzelfall bleiben, da das Bundesverfassungsgericht 1986 festlegte, daß die 'nationale Rechtsordnung geöffnet' werde, daß der 'ausschließliche Herrschaftsanspruch der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich des Grundgesetzes zurückgenommen' werde. (siehe auch: Die Welt vom 28. Jan. '89 zum Thema Asylrecht)

Schwieriger als der Entwurf einer idealtypischen Verfassung für Europa ist die Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit und der Methode der Verwirklichung.

Vermutlich ist es nicht realistisch, anzunehmen, eine ideale Verfassung könne in einem Schritt verwirklicht werden.

Vielmehr wird die Entwicklung Europas weiterhin -wie auch bisher- in zahlreichen kleinen Teilschritten fortschreiten.

(Walter Hallstein: Die Methode der europäischen Einigung, Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 8, S. 329, ff.)

In diesem Sinne könnte der erste Teilschritt zur Verwirklichung der Kompetenzerweiterung des Parlamentes ein -zunächst suspensives, später absolutes- Vetorecht gegenüber den Beschlüssen des Rates sein.

Nach einer angemessenen Bewährungszeit einer solchen neuen Rechtslage wäre die Einführung der Wahl des Präsidenten der Kommission durch das Parlament zu erwägen.

Dem gewählten Präsidenten dürfte allerdings zunächst nicht das Recht eingeräumt werden, seine 'Minister', die Mitglieder der Kommission, zu ernennen. Dies hätte weiterhin durch die Regierungen der Mitgliedsländer zu geschehen, um diese nicht zu allzu großen Kompetenzabtretungen bewegen zu müssen.

Die Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen bliebe weiterhin der Kommission und deren beratenden Ausschüssen vorbehalten.

Hinzu käme die Möglichkeit, Ausführungsbestimmungen zu Gesetzen zu erlassen, soweit diese nicht in begrenztem Maße schon vorhanden ist.

Vor das schwierigste Problem würde die Verfassungsverwirklichung schließlich bei dem Versuch der Gleichstellung von Parlament und Rat gestellt.

Dies ist damit zu erklären, daß eine Abstimmung über eine Gesetzesvorlage schließlich nicht mehr einstimmig erfolgen könnte und die Mitglieder ihren direkten Einfluß auf die europäische Legislative (Vetorecht) verlören.

Bisher schrieb der Luxemburger Kompromiß von 1966 eine einstimmige Verabschiedung von Verordnungen im Rat vor.

Durch die Notwendigkeit der Zustimmung einer Parlamentsmehrheit zusätzlich zum einstimmigen Beschluß des Rates würden die EG-Entscheidungen zusätzlich erschwert.

Eine solche Vorgabe wäre also nicht im Sinne der Zukunft der EG.

Könnte eine konkrete Mitwirkung des Parlamentes jedoch verwirklicht werden, so ist möglicherweise damit zu rechnen, daß sich die Mitgliedsregierungen auf die Zulassung der Mehrheitsentscheidung im Rat einigen, da -im Gegensatz zur gegenwärtigen Situation- eine hinreichende demokratische Absicherung der Entscheidungen gewährleistet wäre.

Ein Gesetz könnte so schließlich mit einer Mehrheit sowohl im Parlament als auch im Rat beschlossen werden.

Zweifellos können die Organe der EG die Umgestaltung ihrer selbst nicht ohne Hilfe von außen, also durch die Mitgliedstaaten verwirklichen.

Zur Eigeninitiative besitzen sie nicht die notwendige Kompetenz und den nötigen äußeren Zwang.

Es darf jedoch angenommen werden, daß der seit langer Zeit 'institutionalisierte' Europäische Rat, also das regelmäßige Treffen der Staatsoberhäupter der Mitgliedsländer, bei konkreter Planvorlage zu entsprechender Initiative bereit wäre.

Die Untersuchungen bezüglich der Frage nach Möglichkeit und Methode der Durchführung einer Verfassungsänderung in Europa zugunsten des Europäischen Parlamentes zusammenfassend, darf festgestellt werden, daß eine schrittweise Verwirklichung auch ohne große Kompetenzverluste der

6

Mitglieder möglich ist.

Vielmehr bedarf es lediglich einer Neuverteilung der Zuständigkeit innerhalb des vorhandenen Systems.

Erst nach der Verwirklichung einer neuen Verfassung wäre die Frage nach einer Kompetenzerweiterung zu diskutieren. Dies bestätigt, daß eine in Teilschritten verwirklichte, neue Europäische Verfassung keine Utopie sein muß, da sie mit dem Hauptinteresse der Regierungen der Mitglieder, der Kompetenzerhaltung bei dennoch möglichst großer Effektivität der EG, vereinbar ist.

Im vorausgegangenen Abschnitt wurden bereits erste Ansätze zur Beantwortung der Frage nach der Gewährleistung von Autonomie und Mitbestimmung der Mitgliedsländer angesprochen. Dem muß hier die Forderung nach einer klaren Abgrenzung der Zuständigkeit nach den Bereichen des Rechtes, zum Beispiel Außenhandel, Schulwesen, Landesverteidigung, Gewerberecht, hinzugefügt werden.

Auch in diesem Falle hilft die Analogie bestehender föderativer Verfassungen.

Allerdings darf die Bundeszuständigkeit der EG keinesfalls den Umfang der Zuständigkeit der Bonner Regierung gegenüber den Ländern der Bundesrepublik Deutschland erreichen.

Hierzu ist die EG wirtschaftlich und kulturell, sozial sowie auch naturräumlich nicht hinreichend einheitlich strukturiert.

Sinnvoll ist jedoch die EG-Zuständigkeit in den Fragen des Außenhandels, der Zollfestsetzung, des Gewerbe- und Kartellrechtes, des Arbeits- und Sozialrechtes, kurz auf allen Gebieten, die für die Gestaltung des EG-Binnenmarktes relevant sind.

Wichtig sind zudem die Funktion der EG als oberste Instanz bei der Ueberwachung der Wahrung der Menschenrechte und die Existenz einer europäischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Auf den genannten Gebieten sind die wichtigsten Schritte zur Klärung der Zuständigkeit bereits unternommen worden und lediglich Detailfragen offen geblieben.

Eine Vereinheitlichung im Bereiche hoheitlicher Tätigkeit einzelner Mitgliedsländer ist im Gegensatz hierzu nicht zu erwarten und möglicherweise auch nicht wünschenswert.

So bleibt die Unterhaltung diplomatischer Beziehungen zu Staaten außerhalb der EG Sache der Mitgliedstaaten.

Dies muß jedoch nicht im Widerspruch zu der Schaffung der EG als Einheit vertretender Botschaften stehen.

Für die Vereinheitlichung der Außenpolitik spricht vor allem die Beurteilung der EG durch Drittstaaten als einheitlicher Wirtschaftsraum. So fürchten die USA bereits heute die EG als 'protektionistische Festung' großen Ausmaßes (Eine aktuelle Stellungnahme hierzu in 'Die Welt' v. 24.1.1989, Seite 11).

Durch diese Befürchtung droht ein Handelskrieg, dem sinnvollerweise durch die Verhandlungen der USA mit einer EG-einheitlichen Vertretung entgegenzuwirken ist.

In ähnlicher Weise kann die Erwägung sinnvoller Kompetenz-

7.2
verteilung auf allen Gebieten erfolgen.
Entscheidend ist in dem hier betrachteten Zusammenhang die Feststellung, daß, wie auch aus dem vorausgegangenen Abschnitt geschlossen, eine verstärkte Demokratisierung der EG keine schwerwiegenden Kompetenzabtretungen der Mitglieder erfordert.
Umgekehrt aber erfordern weitere Kompetenzabtretungen die Demokratisierung als unabdingbare Voraussetzung.

Dies leitet über zu der Frage nach der Mitbestimmung der EG-Bürger.
Bisher sind die Wahlen zum Europäischen Parlament nur ein verhältnismäßig geringwertiges Mittel europäischer Meinungsbildung.
Diese Schwäche der europäischen Demokratie wird nur zum Teil ausgeglichen durch die indirekte Mitbestimmung des Bürgers auf dem Umweg über die nationale Ebene.
Daneben existiert als besonders wertvolle Form der Einflußnahme des Bürgers nur noch die Klage gegen die Organe der EG oder gegen die Mitgliedstaaten vor dem Europäischen Gerichtshof.
Durch eine Kompetenzverschiebung innerhalb der EG zugunsten des Europäischen Parlamentes würde die Mitbestimmung des EG-Bürgers automatisch bis auf das notwendige Maß vergrößert. Eine Reform des Wahlrechts in der EG wäre nicht notwendig.

Als Fazit aus den vorausgegangenen -keinesfalls vollständigen, vielmehr das Problemfeld nur grob umreißen- Untersuchungen muß festgestellt werden, daß die bevorstehenden Europawahlen in ihrer praktischen Bedeutung für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland den Bundestagswahlen erheblich nachstehen.

Dennoch darf der Wähler die Europawahlen nicht mißachten, da nur durch eine hohe Wahlbeteiligung der Wille zu demokratischer Mitbestimmung auf EG-Ebene bekräftigt werden kann.

Der Wähler muß beachten, daß auch die Etablierung des Parlamentes wie der gesamte europäische Einigungsprozeß ein langsam fortschreitender Vorgang ist und daß somit auch die dritte Direktwahl noch kein Abschluß der Konsolidierung sein kann.

Die Diskussionen der jüngeren Vergangenheit, unter anderem auf den EG-Gipfeltreffen der Regierungschefs, welche in Richtung auf die Kompetenzerweiterung des Parlamentes sowie auch der Kommission konkrete Fortschritte erzielen, belegen dies.
Es ist bedauerlich, daß die Tätigkeit und die Leistungen des Parlamentes in der Presse zu selten hervorgehoben werden, zumal die Abgeordneten die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel vollständig ausnutzen.

So wurde die 'schärfste Waffe' des Parlamentes gegen den Ministerrat, die Ablehnung des Haushaltsentwurfes, bereits mehrfach angewandt (siehe auch: Lübecker Nachrichten v. 14. 12. 1984 zum EG-Haushalt für 1985).

8

Zum Abschluß dieser Betrachtungen sei also die Presse zu mehr Berichterstattung über die EG-Organе, beispielsweise auch in der Form einer Wiedergabe von EG-Parlamentsdebatten, und zu verantwortungsbewußtem Umgang mit ihrer Funktion als 'vierte Gewalt' der Demokratie auch auf EG-Ebene aufgerufen.

Der Wähler muß seine Stimme abgeben, wenn er seine Erwartungen an das Parlament bekräftigen will.

Literaturverzeichnis (vollständige Angabe der verwandten Hilfen)

- Meyers Enzyklopädisches Lexikon (, Band 8, Seite 329ff)
- DTV-Atlas zur Weltgeschichte (, Band 2, Seite 244ff)
- Ploetz, Die Bundesrepublik Deutschland, von 1985
- Etappen nach Europa, Chronik der Europäischen Gemeinschaft, fünfte Ausgabe, hrsg. Amt für Veröffentlichungen der EG
- Informationen zur politischen Bildung 154/155 von 1983, hrsg. Bundeszentrale für politische Bildung

Tageszeitungen:

verschiedene Ausgaben der Zeitungen

- Die Welt
- Handelsblatt
- Lübecker Nachrichten

(In der Regel mit Hinweis im Text.)